

Số: 38 /NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 10 tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**Về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022**  
**và kế hoạch đầu tư công năm 2023**

**HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI**  
**KHÓA X KỲ HỌP THỨ 10**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;*  
*Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;*  
*Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;*  
*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;*  
*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đầu tư công;*  
*Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11 tháng 01 năm 2022;*  
*Căn cứ Quyết định số 1513/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2023;*  
*Xét Tờ trình số 197/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 và kế hoạch đầu tư công năm 2023; Báo cáo thẩm tra số 817/BC-BKTNS ngày 01 tháng 12 năm 2022 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2022 như sau:

1. Điều chỉnh các nguồn vốn năm 2022:

a) Điều chỉnh, bổ sung nguồn vốn do Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp giao chỉ tiêu kế hoạch:

- Điều chỉnh giảm nguồn vốn ngân sách trung ương là 490 tỷ đồng.

- Điều chỉnh giảm nguồn vốn dự phòng ngân sách tập trung là 20 tỷ đồng để bổ sung cho cấp huyện thực hiện các dự án xã hội hóa giao thông nông thôn.

b) Bổ sung nguồn vốn do Ủy ban nhân dân cấp huyện trực tiếp giao chỉ tiêu kế hoạch:

- Bổ sung nguồn vốn hỗ trợ các dự án xã hội hóa giao thông nông thôn (đợt 2) là 20 tỷ đồng.

- Bổ sung nguồn ngân sách huyện nộp trả năm 2022 để hỗ trợ các dự án xã hội hóa giao thông nông thôn (đợt 2) là 10,56 tỷ đồng.

- Bổ sung nguồn trung ương thưởng thu vượt năm 2021 là 1.000 tỷ đồng.

2. Tổng nguồn vốn kế hoạch sau điều chỉnh là 14.661,099 tỷ đồng.

a) Tổng nguồn vốn ngân sách năm 2022 là 10.528,78 tỷ đồng:

- Nguồn vốn do Ủy ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu là 5.922,72 tỷ đồng.

- Nguồn vốn do Ủy ban nhân dân cấp huyện giao chỉ tiêu là 4.606,06 tỷ đồng.

b) Tổng các nguồn vốn các năm trước chuyển sang năm 2022 do Ủy ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch là 4.132,319 tỷ đồng.

*(Chi tiết tại Phụ lục I-1 đến I-9 đính kèm)*

**Điều 2.** Thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 2023 như sau:

1. Tổng nguồn vốn ngân sách là 12.958,205 tỷ đồng.

a) Nguồn vốn ngân sách địa phương là 9.748,405 tỷ đồng.

- Nguồn vốn ngân sách tập trung là 4.518,405 tỷ đồng.

- Nguồn vốn xổ số kiến thiết là 1.730 tỷ đồng.

- Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất là 2.500 tỷ đồng.

- Nguồn bội chi ngân sách địa phương là 1.000 tỷ đồng.

b) Nguồn vốn ngân sách trung ương là 598,8 tỷ đồng.

c) Vốn chương trình phục hồi kinh tế là 1.336 tỷ đồng.

d) Bổ sung nguồn bán đấu giá quyền sử dụng đất là 1.030,083 tỷ đồng.

đ) Bổ sung nguồn vốn kết dư năm 2021 là 90,365 tỷ đồng.

e) Bổ sung nguồn vốn kết dư giai đoạn 2016-2020 là 154,552 tỷ đồng.

2. Nội dung phân bổ nguồn vốn:

a) Nguồn vốn do Ủy ban nhân dân tỉnh giao chỉ tiêu là 8.855,305 tỷ đồng.

- Nguồn vốn ngân sách tập trung là 2.660,705 tỷ đồng.

- Nguồn vốn xổ số kiến thiết là 993,8 tỷ đồng.



- + Nguồn vốn giao chỉ tiêu đối với các dự án là 733,8 tỷ đồng.
- + Hỗ trợ các dự án đầu tư theo hình thức xã hội hóa là 200 tỷ đồng.
- Nguồn thu tiền sử dụng đất là 1.051 tỷ đồng.
- + Hình thành nguồn thu tại ngân sách tỉnh là 85 tỷ đồng.
- + Trích nộp các quỹ theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh là 966 tỷ đồng.
- Nguồn thu tiền đấu giá quyền sử dụng đất giao chỉ tiêu đối với dự án là 1.030,083 tỷ đồng.
- Nguồn kết dư năm 2021 là 90,365 tỷ đồng.
- Nguồn kết dư giai đoạn 2016-2020 chuyển sang là 154,552 tỷ đồng.
- Nguồn vốn ngân sách trung ương là 598,8 tỷ đồng.
- Vốn chương trình phục hồi kinh tế là 1.336 tỷ đồng.
- Nguồn bồi chi ngân sách địa phương là 1.000 tỷ đồng.
- b) Nguồn vốn do Ủy ban nhân dân cấp huyện giao chỉ tiêu là 4.102,9 tỷ đồng.
- Nguồn vốn ngân sách tập trung là 1.857,7 tỷ đồng.
- Nguồn vốn thu tiền sử dụng đất là 1.449 tỷ đồng.
- Nguồn vốn xổ số kiến thiết là 796,2 tỷ đồng.

*(Chi tiết tại Phụ lục II-1 đến II-8 đính kèm)*

3. Danh mục dự án trọng điểm năm 2023 gồm 15 dự án, cụ thể:

a) Các dự án chuyển tiếp (11 dự án):

- Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành (dự án quan trọng quốc gia).
- Dự án Nâng cấp đường ĐT.763 từ Km 0+000 đến Km 29+500 (cuối tuyến).
- Dự án Xây dựng cầu Vàm Cái Sứt trên đường Hương lộ 2 nối dài.
- Dự án Đường Hương lộ 2 - Đoạn 1.
- Dự án Cải tạo nâng cấp đường ĐT.768 đoạn từ cầu Vượt Thủ Biên đến giao với đường ĐT.767, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu.
- Dự án xây dựng đường Trục Trung tâm thành phố Biên Hòa - đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Tron (cầu Thống Nhất và đường kết nối 02 đầu cầu).
- Dự án xây dựng đường ven Sông Cái (đoạn từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toản), thành phố Biên Hòa.

- Dự án đường ven sông Đồng Nai, thành phố Biên Hòa từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu.

- Dự án xây dựng kè sông Đồng Nai, thành phố Biên Hòa từ cầu Hóa An đến giáp ranh huyện Vĩnh Cửu.

- Dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng đường ven sông cái đoạn từ đường Hà Huy Giáp đến đường Trần Quốc Toàn, thành phố Biên Hòa.

- Dự án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng đường trục trung tâm thành phố Biên Hòa - đoạn từ đường Võ Thị Sáu đến đường Đặng Văn Tron (cầu Thống Nhất và đường kết nối 02 đầu cầu).

b) Các dự án khởi công mới (04 dự án):

- Dự án Đường Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh (đoạn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai) (dự án quan trọng quốc gia).

- Dự án thành phần 1 của Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 (dự án quan trọng quốc gia).

- Dự án Đường liên cảng huyện Nhơn Trạch (giai đoạn 1).

- Dự án Đường Vành đai 1, thành phố Long Khánh.

#### 4. Giải pháp thực hiện

a) Nhóm giải pháp về huy động các nguồn lực ngoài ngân sách tham gia phát triển kết cấu hạ tầng:

- Tập trung việc thẩm định và phê duyệt, điều chỉnh hồ sơ dự án, các quy hoạch có liên quan đối với các dự án đã có nhà đầu tư đề xuất lập hồ sơ triển khai theo hình thức đối tác công tư.

- Tiếp tục huy động các nguồn vốn đầu tư và vận động vốn xã hội hoá từ các cá nhân và tổ chức và kêu gọi xã hội hóa đầu tư trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; văn hóa; thể dục thể thao. Các địa phương tích cực khai thác quỹ đất để tạo nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng.

- Thực hiện các biện pháp tăng thu để bổ sung nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng; trong đó tập trung từ các nguồn thu để lại cho chi đầu tư, quản lý nguồn thu nguồn vốn xổ số kiến thiết.

- Huy động vốn từ đấu giá, khai thác quỹ đất đối với dự án có khả năng khai thác từ quỹ đất hình thành sau khi xây dựng hoàn thành dự án. Chủ động xây dựng kế hoạch đấu giá đất hằng năm ngay từ đầu năm để sớm thực hiện việc đấu giá các khu đất đã được dự kiến trong giai đoạn 2021-2025. Đồng thời, triển khai thực hiện các đề án khai thác quỹ đất đã được Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến đảm bảo theo quy định và đạt hiệu quả.

- Huy động thêm nguồn vốn khác (tạm ứng) để bổ sung vốn cho các dự án cấp thiết, dự án cần sớm triển khai.



- Sớm xây dựng Đề án sơ bộ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua và trình Bộ Tài chính phê duyệt Đề án làm cơ sở phát hành trái phiếu chính quyền địa phương từ nguồn Bội chi năm 2023 để tạo nguồn vốn đầu tư các công trình trọng điểm của tỉnh.

b) Nhóm các giải pháp về nâng cao công tác quản lý và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công:

- Việc phê duyệt quyết định dự toán bồi thường để thực hiện chi trả cho người dân phải căn cứ trên nguồn vốn dự kiến có thể cân đối, hạn chế việc phê duyệt dự toán nhưng chưa có nguồn để chi trả, đồng thời tổ chức đánh giá năng lực đội ngũ làm công tác bồi thường nhất là tính phối hợp giữa các đơn vị làm công tác xây dựng cơ bản và công tác bồi thường.

- Chỉ đạo các địa phương tập trung trong công tác bố trí kế hoạch đầu tư công năm 2023 đảm bảo theo quy định, hạn chế xảy ra nợ đọng vốn đầu tư; đồng thời khẩn trương triển khai thực hiện dự án sau khi nhận được thông báo chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2023. Trong khi nguồn vốn ngân sách có hạn, việc bố trí kế hoạch phải tập trung cho các dự án thực sự cấp bách, phát huy hiệu quả cao. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có bổ sung thêm vốn đầu tư công, phải tập trung bố trí các dự án hoàn thành trong năm, các dự án thật sự cấp thiết, giải quyết những vấn đề bức xúc của ngành, lĩnh vực và chương trình.

- Các đơn vị chủ đầu tư và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện triển khai dự án theo mức vốn kế hoạch đã được giao; các chủ đầu tư căn cứ kế hoạch đã giao từ đầu năm tập trung triển khai trong công tác khảo sát thiết kế, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, đấu thầu lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình và thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân và hoàn thành kế hoạch được giao. Chủ động có giải pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu..., đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, dự án và làm hồ sơ giải ngân kịp thời, thực hiện tốt công tác thanh, quyết toán công trình.

- Chỉ đạo các sở, ngành và các đơn vị chủ đầu tư tập trung triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ thực hiện các dự án chuyển tiếp, khởi công mới, đặc biệt là các dự án trọng điểm và cấp thiết.

- Tăng cường công tác phối hợp, kiểm tra đôn đốc thực hiện kế hoạch năm 2023. Tăng cường thanh tra, kiểm tra trong công tác đấu thầu, công tác giám định chất lượng công trình, công tác giám sát đầu tư cộng đồng để góp phần chống thất thoát lãng phí trong đầu tư từ ngân sách. Rà soát tiến độ thực hiện hợp đồng đối với những nhà thầu thi công xây dựng công trình thực hiện chậm tiến độ, các tổ chức tư vấn lập hồ sơ thiết kế không đảm bảo chất lượng, không phù hợp với thực tế để phải xử lý trong quá trình thi công, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án để có hình thức xử lý theo hợp đồng.

- Thực hiện công khai kết quả giải ngân của từng địa phương và đơn vị chủ đầu tư, xem kết quả giải ngân dự án đầu tư công là một trong những căn cứ quan



trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2023 của tổ chức, cá nhân được phân công theo dõi và người đứng đầu các cấp chính quyền.

- Kiện toàn các Ban Quản lý dự án từ đó có chế tài xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân cố tình gây khó khăn, cản trở, làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng lực, trì trệ, gây những nhiễu, tiêu cực, kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực trong quản lý đầu tư công.

### **Điều 3. Tổ chức thực hiện**

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo quy định.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo quy định.

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên giám sát và vận động Nhân dân cùng tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết này; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của Nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai Khoá X Kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 10 tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 10 tháng 12 năm 2022. / *phun*

Nơi nhận: *bs*

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội (A + B);
- Văn phòng Chính phủ (A + B);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Cục Kiểm tra VB.QPPL - Bộ Tư pháp;
- Bí thư Tỉnh ủy;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- VKSND, TAND, CTHADS tỉnh;
- Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND cấp huyện;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Báo Đồng Nai, Đài PT-TH Đồng Nai;
- Lưu: VT, Phòng CTHĐND.

**CHỦ TỊCH**



**Thái Bảo**